

היבטים משפטיים



מקור החובה לטפל בחולה

- חוק זכויות החולה
- חוק לא תעמוד על דם רעך
- חוקי התעבורה (תקנה 146 לחוק התעבורה)

היקף החובה להענקת טיפול רפואי

- כפי היכולת
- לפי הסמכות

- אין למנוע טיפול על רקע שאינו מקצועי
- יש לפעול על פי שיקול דעת מקצועי בלבד



- עשה אדם מעשה שאינו סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, לא השתמש במיומנות או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן הנסיבות - הרי זו התרשלנות
- אם התרשל לגבי אדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות (מתוך פקודת הנזיקין נוסח חדש 1992)
- מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית והן מבחינת יחסי אנוש (חוק זכויות החולה 1996)

- חובת זהירות של המטפל כלפי המטופל
- הפרה של חובת הזהירות
- נזק
- קיום קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות לנזק שנגרם

השיקולים המשפטיים בפני התובע

- האם הייתה רשלנות?
- האם במקרה דומה אדם בעל אותה מיומנות היה מתנהג באופן שונה?
- האם מדובר בסיבוכים: האם יש הסבר סביר לסיבוכים?
- האם הוכח מעבר לכל ספק הגיוני?
- האם היה מחדל ברישום?

הגנת הפרקטיקה המקובלת - האומנם?

- כאשר המטפל נוהג לפי הפרקטיקה הרפואית המקובלת בתחומה יש לו הגנה חזקה ביותר
- עם זאת, אין מדובר בהגנה מוחלטת ו/או חסינות של המטפל בפני תביעה (ייתכן שהפרקטיקה המקובלת מתבססת על נורמות פסולות)



הערות ודגשים

- לעולם אין להודות באחריות או ברשלנות
- אין לנהל ויכוחים בנוכחות משפחה או קהל
- יש לרשום כל קושי במיומנות או בפעולה חודרנית



זה עניין של חיים

"שימוש בכוח מכל סוג שהוא, ובמתכוון, נגד גופו של אדם על ידי הכאה, נגיעה, הזזה ... שלא בהסכמת האדם או בהסכמתו שהושגה בתרמית..." (מתוך פקודת הנזיקין, נוסח חדש 1992)

ניתן לחלק את הסכמת החולה לטיפול רפואי לשלוש אפשרויות:

- הסכמת החולה בע"פ (חולה בהכרה)
- הסכמת חולה מחוסר הכרה (יוצאים מנקודת הנחה שהנ"ל היה רוצה בטיפול)
- הסכמה בצו משפטי
- כמו כן יש לברר מי הזמין את האמבולנס שכן פעולת ההזמנה מהווה אישור לנכונותו של האיש לטיפול

חוק זה בא להגן על המטופל מפני המטפל, ציטוטים מהחוק:

- "הסכמה מדעת יכול להיות שתהיה בכתב, בע"פ, או בדרך של התנהגות"
- "לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע מידע רפואי הדרוש לו באורך סביר... תיאור מהות תהליך... סיכונים... טיפולים חלופיים..."
- "מטפל... ישמור על כבודו ופרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול..."
- "מטפל... לא יפלה בין מטופל למטופל, מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא או מטעם אחר וכיוצא באלה..."

- יש לזכור כי כל דיבור בקשר מוקלט ומובא כראיה בבית משפט. על כן יש לשמור על רמת שפה נכונה ומתאימה, לדבר בצורה מקצועית ועניינית
- שפה זולה, צחוק, דיבור "חברי" אינו יוצר רושם מקצועי ורציני בבתי משפט
- יש לנצל את הקשר בתייעוד מקרים ואירועים יוצאים מן הכלל, כגיבוי משפטי נוסף ("חיפשנו את הדירה גם בקומה מעל ובקומה מתחת, שאלנו את השכנים, אף אחד לא מכיר אדם בשם זה")

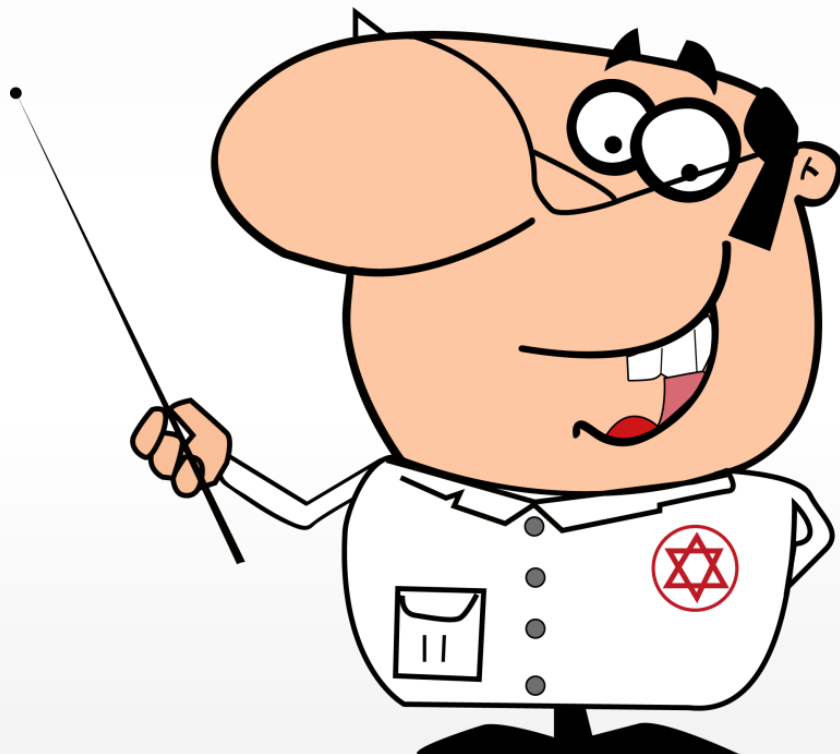


- בפסק דין תקדימי נקבע שאי רישום פעולות , או אי דיוק ברישום פירושו רשלנות רפואית (נושא זה כבר עבר את מבחן בתי הדין בארץ)
- יש לרשום כל פעולה, אי פעולה ("הסברתי לחולה את חיוניות הטיפול בבית החולים אך הוא מסרב פינוי"), אירוע חריג או שונה
- הרישום מהווה מסמך רפואי מדרגה ראשונה . יש להקפיד על רישום בכתב ברור, ישנו סעיף בחוק הנקרא "רשלנות ברישום", המתבטא בכתב יד בלתי ברור- טעות זו עלולה לגרום לטעות במינון תרופות או בקביעת זמנים
- חתימה על טופס הסכמה אינה מהווה תחליף להסבר המידע הדרוש באופן שיבטיח הבנה מרבית מצד המטופל

- חובת שמירת הסודיות הרפואית מעוגנת בחוק
- המשיג מידע רפואי או אישי אודות אדם אחר, אם במסגרת תפקידיו ואם לא אינו רשאי להשתמש במידע זה במסגרות אחרות
- חוק ההגנה על פרטיות מגן על המטופל, כאשר העובר על חוק זה יכול לקבל עד שנת מאסר



שאלות?



זה עניין של חיים